

СОГЛАСОВАН
Председатель Межрегиональной
профсоюзной организации «Газпром
профсоюз»


В.Н. Ковальчук

24 ноя 2017 года



УТВЕРЖДЕН
Общим собранием
ППО ООО «Газпром нефть шельф»
Нефтегазстройпрофсоюза РФ

«19» ноя 2017 года

УСТАВ
Первичной профсоюзной организации
«Газпром нефть шельф профсоюз»

г. Санкт-Петербург



Статья 1. Общие положения

1. Первичная профсоюзная организация «Газпром нефть шельф профсоюз» (далее – Профсоюзная организация) – добровольное объединение членов Общероссийского профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства, работающих, как правило, в обществе с ограниченной ответственностью «Газпром нефть шельф», связанных общими трудовыми, профессиональными и другими социально-экономическими интересами, действующее на основании настоящего устава.

Полное наименование организации – Первичная профсоюзная организация «Газпром нефть шельф профсоюз».

Сокращенное наименование организации – ППО «Газпром нефть шельф профсоюз».

2. Профсоюзная организация является структурной организацией Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром профсоюз» (далее – «Газпром профсоюз»), входящей в структуру Общероссийского профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства (далее – Профсоюз), пользуется их защитой, действует на основе настоящего устава и руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации и решениями вышестоящих профсоюзных органов.

Прежнее полное наименование Профсоюзной организации – Первичная профсоюзная организация общества с ограниченной ответственностью «Газпром нефть шельф» Профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства Российской Федерации, сокращенное – ППО ООО «Газпром нефть шельф» Нефтегазстройпрофсоюза РФ.

3. Выборные профсоюзные органы Профсоюза, «Газпром профсоюза» являются вышестоящими профсоюзными органами по отношению к органам Профсоюзной организации.

4. Профсоюзная организация в своей деятельности независима от органов государственной власти и их должностных лиц, а также органов местного самоуправления всех уровней, работодателей, их объединений (союзов, ассоциаций), политических партий и других общественных объединений (ассоциаций), им неподотчётна и неподконтрольна. Взаимоотношения с ними профсоюзная организация строит на основе равноправия, партнерства, диалога и сотрудничества в интересах членов Профсоюза.

5. Правоспособность Профсоюзной организации в качестве юридического лица возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ее создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о прекращении ее деятельности.

Организационно-правовая форма Профсоюзной организации – общественная организация.

Права юридического лица от имени Профсоюзной организации осуществляет постоянно действующий руководящий выборный коллегиальный орган – профсоюзный комитет.

Местом нахождения Профсоюзной организации является место нахождения профсоюзного комитета – город Санкт-Петербург.

Профсоюзная организация имеет печать, бланки и штампы со своим наименованием.

6. В структуре Профсоюзной организации могут образовываться цеховые профсоюзные организации, профсоюзные группы или иные структурные подразделения в соответствии с Уставом Профсоюза.

7. Профсоюзная организация может вступать в другие профсоюзные и иные общественные объединения, деятельность которых отвечает интересам членов Профсоюза и не противоречит целям и задачам, определенным Уставом Профсоюза и настоящим уставом.

8. Профсоюзная организация может использовать в установленном порядке символику Профсоюза, «Газпром профсоюза» и иметь в соответствии с законодательством Российской Федерации собственную символику.



Статья 2. Принципы деятельности Профсоюзной организации

1. Основными принципами деятельности Профсоюзной организации являются:
 добровольность вступления в Профсоюз, равноправие всех его членов и свободный выход из него;
 солидарность и единство действий в реализации целей и задач;
 выборность всех профсоюзных органов и их периодическая отчетность перед членами Профсоюза и вышестоящими профсоюзными органами;
 демократизм, гласность и коллегиальность в работе выборных профсоюзных органов;
 личная ответственность членов Профсоюза за выполнение принятых решений и профсоюзных поручений;
 плюрализм мнений, свобода дискуссий на стадии обсуждения вопросов и единство действий после принятия решений;
 обязательность исполнения решений вышестоящих профсоюзных органов, принятых в пределах полномочий, определенных их уставами и Уставом Профсоюза.
2. В Профсоюзной организации не допускается создание и деятельность структурных подразделений политических партий и движений.

Статья 3. Цели деятельности Профсоюзной организации

Профсоюзная организация создается для представительства и защиты профессиональных, социально-трудовых прав и интересов членов Профсоюза, состоящих на учете в Профсоюзной организации, способствует созданию благоприятных условий для повышения жизненного уровня членов Профсоюза, состоящих на учете в Профсоюзной организации, и их семей, содействует охране здоровья граждан – членов Профсоюза, состоящих на учете в Профсоюзной организации.

Статья 4. Задачи Профсоюзной организации, виды деятельности

1. Для осуществления уставных целей Профсоюзная организация через свои органы:
 - 1.1. Представляет и защищает права и интересы членов Профсоюза, состоящих на учете в Профсоюзной организации, по вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений, а в области коллективных прав и интересов, в случае наделения его соответствующими полномочиями, – всех работников ООО «Газпром нефть шельф», независимо от членства в Профсоюзе, перед работодателем, в органах государственной власти, органах местного самоуправления и судах. Рассматривает и отвечает по существу на обращения членов Профсоюза;
 - 1.2. Осуществляет полномочия, предусмотренные законодательством о профсоюзах;
 - 1.3. Участвует в разрешении коллективных и индивидуальных трудовых споров, организует и проводит в соответствии с федеральным законом забастовки, собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования и другие коллективные действия, используя их как средство защиты социально-трудовых прав и интересов работников;
 - 1.4. Выступает с предложениями о принятии соответствующими органами государственной власти законов и иных нормативных правовых актов, касающихся социально-трудовой сферы;
 - 1.5. Участвует в формировании социально-экономической политики, разработке проектов нормативных правовых актов по социально-трудовым, в том числе пенсионным вопросам;
 - 1.6. Защищает права членов Профсоюза, состоящих на учете в Профсоюзной организации, свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, на здоровые и безопасные условия труда, на гарантии и

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

компенсации при работе во вредных и опасных условиях труда, в местностях с особыми климатическими условиями, на своевременную оплату труда без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленных отраслевым, региональным соглашениями и коллективным договором минимальных гарантий по оплате труда;

1.7. Принимает участие в формировании государственной политики занятости, предлагает меры по социальной защите членов Профсоюза, состоящих на учете в Профсоюзной организации, высвобождаемых в результате реорганизации или ликвидации организации, осуществляет контроль за занятостью и соблюдением законодательства в области занятости;

1.8. Осуществляет в интересах членов Профсоюза, состоящих на учете в Профсоюзной организации, взаимодействие с государственными органами, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными некоммерческими организациями;

1.9. Вносит работодателю предложения о переносе сроков или временном прекращении реализации мероприятий, связанных с массовым высвобождением работников;

1.10. Ведет коллективные переговоры и заключает коллективные договоры и соглашения, осуществляет контроль за их выполнением;

1.11. В случае нарушения работодателями, их объединениями, органами государственной власти и органами местного самоуправления условий коллективных договоров (соглашений), обращается к ним с требованиями об устранении этих нарушений;

1.12. Организует (принимает участие в организации) санаторно-курортное лечение, детский оздоровительный отдых, туризм, спортивные мероприятия, проводит культурно-массовую, физкультурно-оздоровительную работу, в том числе поздравления членов Профсоюза, состоящих на учете в Профсоюзной организации, и приобретение для них подарков;

1.13. Осуществляет подготовку, переподготовку, повышение квалификации профсоюзных кадров, обучение профсоюзного актива и членов Профсоюза, состоящих на учете в Профсоюзной организации;

1.14. Осуществляет контроль за соблюдением работодателями и их представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

1.15. Участвует в разработке нормативных правовых и иных актов, регламентирующих вопросы охраны труда, профилактики профессиональных заболеваний и экологической безопасности;

1.16. Осуществляет через выборные профсоюзные органы, инспекции труда и уполномоченных по охране труда Профсоюза, контроль за состоянием охраны труда и окружающей природной среды;

1.17. Участвует в установлении минимальных тарифных ставок, окладов, заработной платы, систем оплаты труда, в работе по организации и нормированию труда, в регулировании рабочего времени и времени отдыха, добивается предоставления гарантий и компенсаций за работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, обеспечения справедливой заработной платы и ее реального роста и осуществляет контроль за реализацией установленных гарантий в области трудовых отношений;

1.18. Участвует в выборах и (или) в референдумах в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации;

1.19. Свободно распространяет информацию о своей деятельности;

1.20. Учреждает средства массовой информации и осуществляет издательскую деятельность;

1.21. Предъявляет работодателям, их объединениям требования по социально-трудовым вопросам;

1.22. Осуществляет финансово-хозяйственную и иную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Профсоюза и настоящим уставом;



1.23. Управляет профсоюзным бюджетом, создает фонды солидарности, забастовочные, страховые, обучения и подготовки профсоюзных кадров, а также другие фонды и потребительские кооперативы;

1.24. Оказывает информационно-методическую, консультативную, правовую и материальную помощь – членам Профсоюза, состоящим на учете в Профсоюзной организации, в том числе в целях охраны здоровья членов Профсоюза и их семей;

1.25. Выражает солидарность с другими профсоюзными организациями, иными общественными объединениями по защите прав и интересов их членов;

1.26. Выполняет необходимые мероприятия по защите государственной тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять следующие виды деятельности:

оказание юридической помощи на безвозмездной основе членам Профсоюза, их правовое просвещение и защита прав и свобод человека и гражданина;

благотворительную деятельность;

деятельность в области профилактики и охраны здоровья членов Профсоюза и их семей, иных лиц, пропаганды здорового образа жизни, улучшения их морально-психологического состояния, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности;

деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического воспитания членов Профсоюза и их семей, иных лиц;

иные виды деятельности, направленные на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации.

3. Профсоюзная организация имеет право осуществлять приносящую доход деятельность для достижения целей, предусмотренных настоящим уставом, и соответствующую этим целям, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 5. Права Профсоюзной организации

Профсоюзная организация имеет право:

1) избирать членов Профсоюза, состоящих на учете в Профсоюзной организации, в профсоюзные органы;

2) участвовать через своих представителей в работе вышестоящих выборных коллегиальных профсоюзных органов;

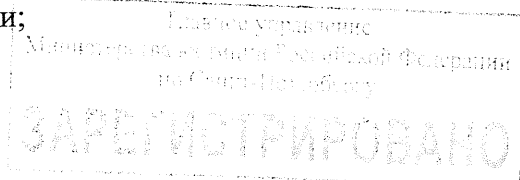
3) вносить предложения, в том числе проекты документов, на рассмотрение вышестоящих профсоюзных органов, получать информацию о результатах их рассмотрения;

4) участвовать в нормотворческой и правоприменительной деятельности Профсоюза, вышестоящих профсоюзных организаций, их органов по вопросам, затрагивающим социально-трудовые права работников, а также по вопросам внутрипрофсоюзной деятельности;

5) обращаться в установленном порядке в соответствующие органы государственной власти, органы местного самоуправления и суды для разрешения споров, связанных с деятельностью профсоюзной организации и защитой прав и интересов членов Профсоюза, состоящих на учете в Профсоюзной организации;

6) обращаться в вышестоящие профсоюзные органы с предложениями об организации массовых акций, в том числе о проведении митингов, демонстраций, шествий, пикетирований, объявлении забастовок, а также о поддержке Профсоюзом коллективных действий, проводимых Профсоюзной организацией;

7) обращаться в вышестоящие профсоюзные органы для получения консультаций, помощи и поддержки, в том числе с ходатайствами о защите своих прав и интересов в органах местного самоуправления и органах государственной власти;



- 8) пользоваться в установленном порядке имуществом Профсоюза;
- 9) использовать возможности вышестоящей профсоюзной организации и Профсоюза для обучения профсоюзных кадров и актива, получения и распространения информации, необходимой для своей деятельности;
- 10) ходатайствовать о награждении членов Профсоюза, состоящих на учете в Профсоюзной организации, работников профсоюзных организаций профсоюзными наградами, ведомственными и государственными наградами;
- 11) осуществлять другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, для общественных объединений, первичных профсоюзных организаций, а также права, предусмотренные Уставом Профсоюза.

Статья 6. Обязанности Профсоюзной организации

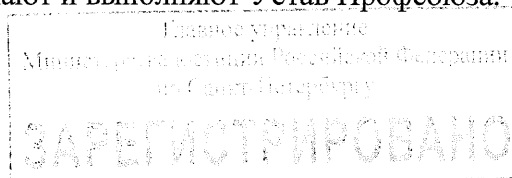
Профсоюзная организация обязана:

- 1) осуществлять деятельность в соответствии с Уставом Профсоюза и настоящим уставом;
- 2) перечислять членские взносы в вышестоящую профсоюзную организацию в соответствии с установленным Уставом Профсоюза и решениями профсоюзных органов порядком, сроками и размерами;
- 3) заключать в установленном Трудовым кодексом Российской Федерации порядке коллективный договор, содействовать заключению и выполнению отраслевого соглашения, иных соглашений;
- 4) поддерживать деятельность Профсоюза и принимать активное участие в реализации его целей и задач, проявлять солидарность в защите прав и интересов членов Профсоюза;
- 5) выполнять решения вышестоящих профсоюзных органов;
- 6) информировать вышестоящие профсоюзные органы о принимаемых принципиальных решениях и действиях, об изменениях в составе руководящих органов, о заключении соглашений с политическими партиями и движениями, вступлении в профсоюзные и другие объединения и выходе из них, а также представлять им установленную информацию и отчетность (в том числе финансовую) о своей деятельности;
- 7) вносить на рассмотрение своих выборных коллегиальных органов вопросы, рекомендуемые вышестоящими коллегиальными и единоличными профсоюзными органами;
- 8) проявлять солидарность и принимать участие в организации и проведении коллективных действий Профсоюза;
- 9) не допускать действий, наносящих ущерб Профсоюзу и его организациям;
- 10) исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации для первичных профсоюзных организаций, а также обязанности, предусмотренные Уставом Профсоюза.

Статья 7. Членство в Профсоюзной организации

Вопросы приёма в члены Профсоюза, учёта членов Профсоюза, сохранения и прекращения профсоюзного членства, применения поощрений и взысканий, а также права и обязанности членов Профсоюза регулируются Уставом Профсоюза и локальными нормативными актами Профсоюза.

Членами Профсоюза могут быть лица, достигшие возраста 14 лет и работающие, как правило, в ООО «Газпром нефть шельф», неработающие пенсионеры – бывшие работники ООО «Газпром нефть шельф», независимо от расы, национальности, пола, религиозных, политических убеждений, социального положения и иных различий, состоящие на учете в первичной профсоюзной организации, если они признают и выполняют Устав Профсоюза.



Статья 8. Права члена Профсоюза

Член Профсоюза, состоящий на учете в Профсоюзной организации имеет право:

1. На защиту Профсоюзной организацией и Профсоюзом его профессиональных и социально-трудовых прав и интересов;
2. Получать в установленном порядке консультации, бесплатную юридическую помощь и поддержку, оказываемую выборными профсоюзными органами;
3. Получать в установленном порядке информацию о деятельности профсоюзной организации и Профсоюза, выборных профсоюзных органов;
4. Пользоваться в установленном порядке имуществом и услугами профсоюзной организации, Профсоюза и его организаций;
5. Участвовать в управлении делами профсоюзной организации, Профсоюза, в том числе избирать и быть избранным в руководящие, исполнительные и контрольно-ревизионные органы в порядке, предусмотренном настоящим уставом, Уставом Профсоюза и локальными нормативными актами Профсоюза;
6. Свободно обсуждать на общих собраниях (конференциях) профсоюзной организации, Съезде Профсоюза, общих собраниях (конференциях) вышестоящих профсоюзных организаций, заседаниях выборных коллегиальных профсоюзных органов, в средствах массовой информации все вопросы работы профсоюзной организации, Профсоюза, вносить предложения, открыто высказывать и отстаивать свое мнение, участвовать в выработке решений;
7. Обращаться за защитой в выборные органы профсоюзной организации (цеховой профсоюзной организации, профсоюзной группы) или в вышестоящие профсоюзные органы и требовать рассмотрения по существу своего обращения;
8. Получать поддержку от выборных профсоюзных органов всех уровней в случае преследования его за профсоюзную работу;
9. Присутствовать (лично) на заседании выборного коллегиального профсоюзного органа при рассмотрении вопроса о даче в предусмотренных законодательством случаях мотивированного мнения (согласия) на увольнение по инициативе работодателя;
10. Выйти из членов Профсоюза в любое время по своему усмотрению;
11. Обжаловать в установленном порядке решения профсоюзной организации, Профсоюза, влекущие гражданско-правовые последствия;
12. Член Профсоюза, состоящий на учете в Профсоюзной организации, может иметь другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Профсоюза.

Статья 9. Обязанности члена Профсоюза

Член Профсоюза, состоящий на учете в Профсоюзной организации, обязан:

1. Выполнять требования Устава Профсоюза и настоящего устава;
2. Встать на профсоюзный учет в течение месяца со дня поступления на работу к другому работодателю;
3. Осуществлять права члена Профсоюза, состоящего на учете в профсоюзной организации, лично;
4. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых профсоюзная организация (Профсоюз) не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если участие необходимо для принятия таких решений;
5. Выполнять решения профсоюзных органов, а также возложенные на него профсоюзные обязанности и поручения;
6. Ежемесячно уплачивать членские профсоюзные взносы (далее – членские взносы) в установленном размере и порядке;

Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации
г. Москва, 119048

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

7. Содействовать выполнению обязательств, предусмотренных отраслевым соглашением, коллективным договором и иными соглашениями, заключенными Профсоюзной организацией (Профсоюзом);

8. Не совершать деяний (действий, бездействия), наносящих вред Профсоюзной организации, Профсоюзу, его организациям и ущемляющих их интересы, а также деяний, которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей Профсоюзной организации (Профсоюза);

9. Способствовать укреплению единства Профсоюза и достижению стоящих перед ним целей и задач;

10. Поддерживать коллективные действия Профсоюза, его организаций, направленные на защиту социально-трудовых прав членов Профсоюза;

11. Исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Профсоюза.

Статья 10. Прием в члены Профсоюза

1. Членство в Профсоюзе является добровольным. Прием в члены Профсоюза и прекращение членства в Профсоюзе производится в индивидуальном порядке.

Решение о приеме в члены Профсоюза принимается по личному письменному заявлению вступающего на общем собрании (конференции) профсоюзной организации (цеховой профсоюзной организации, профсоюзной группы в случае их создания) или на заседании профсоюзного комитета профсоюзной организации (цеховой профсоюзной организации в случае ее создания) в порядке, установленном локальным нормативным актом Профсоюза.

Стаж профсоюзного членства исчисляется со дня принятия решения о приеме в члены Профсоюза.

2. Лицу, вступающему в Профсоюз, должно быть предложено ознакомиться с настоящим уставом, уставом Профсоюза и иными локальными нормативными актами Профсоюза, которыми определяются права и обязанности членов Профсоюза, членов Профсоюза, состоящих на учете в Профсоюзной организации, а при необходимости разъяснено их содержание.

3. Персональный учет членов Профсоюза осуществляется Профсоюзной организацией.

Учёт численности членов Профсоюза осуществляется Профсоюзной организацией, а также объединенными первичными профсоюзными организациями, «Газпром профсоюзом» и Профсоюзом.

Порядок осуществления персонального учета, в том числе особенности учета членов Профсоюза, а также учет численности членов Профсоюза определяется локальным нормативным актом Профсоюза. Профсоюзное членство исчисляется со дня принятия решения о приеме в члены Профсоюза.

4. Члену Профсоюза, состоящему на учете в Профсоюзной организации, выдается профсоюзный билет единого образца, подтверждающий членство в Профсоюзе.

Профсоюзный билет хранится у члена Профсоюза.

Положение о профсоюзном билете члена Профсоюза и его образец утверждаются Российским Советом профсоюза.

Статья 11. Поощрения и взыскания, применяемые к членам Профсоюза, состоящим на учете в Профсоюзной организации

За активное участие в деятельности Профсоюза, трудовые успехи член Профсоюза, состоящий на учете в Профсоюзной организации, может быть поощрен профсоюзными органами (включая выплаты за счет членских взносов), а также представлен к профсоюзным, ведомственным и государственным наградам.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

За невыполнение уставных обязанностей к члену Профсоюза, состоящему на учете в Профсоюзной организации, могут быть применены взыскания: замечание, выговор и исключение из Профсоюза.

При наложении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.

Статья 12. Порядок применения и обжалования взысканий

1. Решение о применении взыскания к члену Профсоюза, состоящему на учете в Профсоюзной организации, принимается в его присутствии общим собранием (конференцией) Профсоюзной организации или ее профсоюзным комитетом не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни члена Профсоюза, состоящего на учете в Профсоюзной организации, и пребывания его в отпуске.

Решение о применении взыскания к члену профсоюзного комитета принимается общим собранием (конференцией) Профсоюзной организации.

За каждый проступок может быть применено только одно взыскание.

2. В случае отказа члена Профсоюза, состоящего на учете в профсоюзной организации, без уважительных причин присутствовать на общем собрании (конференции) Профсоюзной организации или на заседании ее профсоюзного комитета, либо отсутствия без уважительных причин на заседании соответствующего профсоюзного органа, вопрос о наложении взыскания может решаться в его отсутствие.

3. Решение о применении взыскания к члену Профсоюза – председателю (заместителю председателя) Профсоюзной организации, в отличие от общего порядка, указанного в пункте первом настоящей статьи, принимается профсоюзным органом, избравшим его председателем (заместителем председателя) Профсоюзной организации.

4. Решение о применении взыскания считается принятым, если за него проголосовало:
не менее 52 % (пятидесяти двух процентов) членов Профсоюза, состоящих на учете Профсоюзной организации и принимающих участие в работе общего собрания (конференции);
не менее 52 % (пятидесяти двух процентов) членов профсоюзного органа Профсоюзной организации, принимающих участие в его работе (заседании).

5. Член Профсоюза, состоящий на учете в Профсоюзной организации, получивший взыскание, имеет право в двухмесячный срок обратиться с жалобой (обжаловать взыскание) в вышестоящий выборный коллегиальный профсоюзный орган, который вправе отменить решение о применении взыскания.

6. Решение о применении взыскания вступает в силу по истечении срока на обжалование или, в случае обжалования, после его рассмотрения вышестоящим выборным коллегиальным профсоюзным органом.

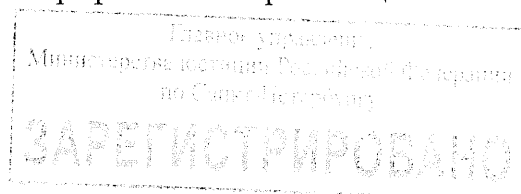
7. Если в течение года со дня применения взыскания (замечание, выговор) к члену Профсоюза не будет применено новое взыскание, то он считается не имеющим взыскания.

До истечения года со дня применения взыскания профсоюзный орган, применивший взыскание (замечание, выговор), имеет право снять его с члена Профсоюза, состоящего на учете в Профсоюзной организации, по собственной инициативе либо по просьбе члена Профсоюза, состоящего на учете в профсоюзной организации.

8. Лицо, исключенное из Профсоюза, может быть вновь в него принято на общих основаниях по истечении года со дня вступления в силу решения о применении взыскания. При этом профсоюзный стаж исчисляется с момента последнего приема в Профсоюз.

Статья 13. Прекращение членства в Профсоюзе

Членство в Профсоюзе состоящих на учете в Профсоюзной организации членов Профсоюза прекращается в случаях:



выхода из Профсоюза по собственному желанию (по личному письменному заявлению);
исключения из Профсоюза;
неуплаты членских взносов более шести месяцев подряд;
смерти члена Профсоюза, состоящего на учете в Профсоюзной организации, или
объявления его умершим решением суда, вступившим в законную силу.

Статья 14. Выход из Профсоюза

1. Выход из Профсоюза, состоящего на учете в Профсоюзной организации члена Профсоюза, осуществляется добровольно на основе личного письменного заявления.

2. Порядок выхода из Профсоюза, состоящего на учете в профсоюзной организации члена Профсоюза, определяется локально-нормативным актом Профсоюза.

Статья 15. Исключение из Профсоюза

Исключение из Профсоюза, состоящего на учете в профсоюзной организации члена Профсоюза, применяется в случаях:

- 1) неуплаты членских взносов без уважительных причин в течение трех месяцев подряд;
- 2) систематического невыполнения членом Профсоюза без уважительных причин обязанностей, возложенных на него настоящим уставом, если к члену Профсоюза, состоящему на учете в Профсоюзной организации, ранее применялись меры взыскания;
- 3) систематического или однократного грубого невыполнения выборным профсоюзным работником решений профсоюзных органов;
- 4) совершения действий, нанеших значительный имущественный ущерб Профсоюзу или его организациям.

Статья 16. Сохранение членства в Профсоюзе

1. Членство в Профсоюзе сохраняется за лицами, состоящими на учете в Профсоюзной организации:

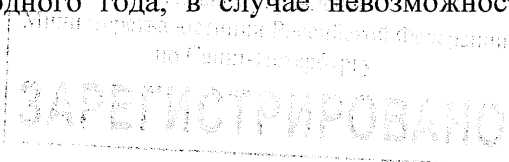
- 1) прекратившими трудовые отношения с организацией в связи с выходом на пенсию;
- 2) лишившимися работы в связи с сокращением штатов, ликвидацией организации (до устройства на другую работу), на срок не более шести месяцев;
- 3) проходящими военную службу по призыву;
- 4) перешедшими на работу в организацию, где не создана первичная профсоюзная организация Профсоюза;
- 5) временно прекратившими трудовую деятельность в связи с воспитанием детей или уходом за тяжелобольным членом семьи.

2. Членство в Профсоюзе сохраняется за лицами, указанными в пункте первом настоящей статьи, при условии подачи ими соответствующих заявлений в Профсоюзную организацию. Заявление должно содержать обязательство уплачивать членские взносы в установленном настоящим уставом порядке и размере.

3. За членами Профсоюза, перешедшими из другого профсоюза, сохраняется общепрофсоюзный стаж.

Статья 17. Гарантии членам Профсоюза - выборным освобожденным профсоюзным работникам

1. Членам Профсоюза - выборным освобожденным профсоюзным работникам после окончания срока их полномочий на период трудоустройства, но не свыше шести месяцев, а в случае учебы или переквалификации - на срок до одного года, в случае невозможности



предоставления им прежней работы (должностей) или другой равноценной работы (должности) у тех же работодателей, а также в связи с ликвидацией организаций либо в связи с прекращением деятельности индивидуальных предпринимателей или отсутствием в организациях, у индивидуальных предпринимателей соответствующей работы (должностей), сохраняется средний заработок.

2. Указанные выплаты производятся за счет средств Профсоюзной организации (Профсоюза).

3. Порядок и условия осуществления указанных выплат устанавливаются Российским Советом профсоюза.

Статья 18. Органы Профсоюзной организации и сроки их полномочий

1. Высшим руководящим органом Профсоюзной организации является общее собрание (конференция).

2. Постоянно действующим руководящим выборным коллегиальным органом Профсоюзной организации является профсоюзный комитет.

3. Срок полномочий профсоюзного комитета составляет пять лет.

4. По истечении срока полномочий профсоюзный комитет вправе принимать только решение о созыве общего собрания (конференции) Профсоюзной организации для образования (избрания) нового состава профсоюзного комитета и иных органов Профсоюзной организации.

5. Единоличным исполнительным выборным органом Профсоюзной организации является председатель Профсоюзной организации.

Заместители председателя Профсоюзной организации в соответствии с распределением обязанностей между ними курируют отдельные направления деятельности Профсоюзной организации, а в случае отсутствия председателя Профсоюзной организации – выполняют его обязанности.

Председатель Профсоюзной организации и его заместители (при их наличии) избираются на срок полномочий профсоюзного комитета, являются членами профсоюзного комитета и участвуют в работе общего собрания (конференции) Профсоюзной организации с правом голоса.

6. Контрольно-ревизионным органом Профсоюзной организации является контрольно-ревизионная комиссия. Срок полномочий контрольно-ревизионной комиссии Профсоюзной организации составляет пять лет, но не более срока полномочий профсоюзного комитета Профсоюзной организации.

Статья 19. Компетенция общего собрания (конференции)

Общее собрание (конференция) Профсоюзной организации:

1. Определяет основные направления, формы и методы своей деятельности, принципы формирования и использования имущества Профсоюзной организации;

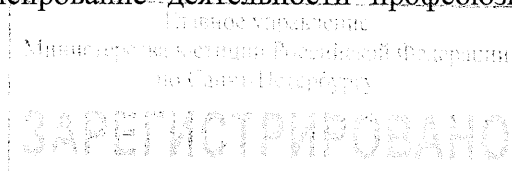
2. Заслушивает и обсуждает отчет о деятельности Профсоюзного комитета, дает оценку его деятельности;

3. Заслушивает и обсуждает отчет о деятельности контрольно-ревизионной комиссии и утверждает его;

4. Подтверждает полномочия делегатов конференции, избранных от профсоюзных организаций, входящих в структуру Профсоюзной организации;

5. Утверждает устав Профсоюзной организации, вносит в него изменения и дополнения;

6. В соответствии с решениями вышестоящих профсоюзных органов устанавливает размер членских взносов, перечисляемых на финансирование деятельности профсоюзных органов и способ их уплаты;



7. Избирает (доизбирает) профсоюзный комитет, досрочно прекращает его полномочия, либо полномочия его членов;

8. Избирает председателя Профсоюзной организации и досрочно прекращает его полномочия;

9. Избирает заместителей председателя Профсоюзной организации и досрочно прекращает их полномочия или принимает решение об их избрании профсоюзным комитетом из своего состава;

10. Избирает (доизбирает) контрольно-ревизионную комиссию Профсоюзной организации, досрочно прекращает ее полномочия, либо полномочия ее членов;

11. Избирает делегатов на конференцию вышестоящей профсоюзной организации;

12. Принимает решения о реорганизации и ликвидации Профсоюзной организации, назначении ликвидационной комиссии и утверждении ликвидационного баланса;

13. Принимает решения о создании Профсоюзной организацией других юридических лиц, об участии в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств;

14. Осуществляет иные функции, не противоречащие законодательству Российской Федерации, Уставу Профсоюза и решениям вышестоящих профсоюзных органов;

15. В исключительных случаях вправе, без изменения повестки дня, объявить перерыв в своей работе продолжительностью не более одного года;

16. Вправе, при необходимости, рассмотреть любой вопрос, относящийся к деятельности Профсоюзной организации и любого из выборных органов Профсоюзной организации.

17. Вправе, при необходимости, делегировать (передавать) часть своих полномочий (если они не относятся к его (ее) исключительной компетенции) иным выборным профсоюзным органам Профсоюзной организации (профсоюзному комитету, председателю) в соответствии с настоящим уставом.

Статья 20. Правомочность общего собрания (конференции)

1. Общее собрание (конференция) профсоюзной организации правомочно (имеет кворум), если в его работе участвует более половины состоящих на учете Профсоюзной организации членов Профсоюза (более двух третьих избранных делегатов конференции).

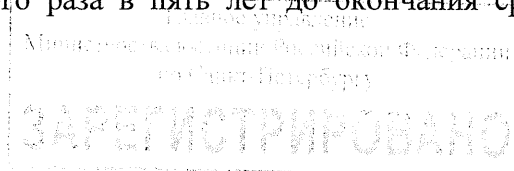
Члены Профсоюза, состоящие на учете в Профсоюзной организации, (делегаты конференции) участвуют в общем собрании (конференции) только лично.

2. При вахтовом и сменном методе организации работ либо иной территориальной разобщенности структурных подразделений (профсоюзных организаций) общее собрание (конференция) Профсоюзной организации проводится в несколько этапов и правомочно (а), если в его (ее) работе на каждом этапе участвует более половины состоящих на учете Профсоюзной организации членов Профсоюза (более двух третьих делегатов, избранных соответственно от вахты, смены, структурного подразделения).

3. Допускается проведение общего собрания (конференции) Профсоюзной организации с применением современных средств коммуникации в случае, если имеется техническая возможность обсуждения вопросов повестки дня общего собрания (конференции) в режиме реального времени, проведения голосования по ним и подсчета голосов, в порядке, установленном локальным нормативным актом.

Статья 21. Решение о проведении (созыве) очередного общего собрания (конференции)

1. Очередное общее собрание (конференция) Профсоюзной организации проводится по решению профсоюзного комитета не реже одного раза в пять лет до окончания срока его полномочий.



Форма проведения собрания (общее собрание или конференция) определяется профсоюзным комитетом.

Общее собрание (конференция) вправе рассмотреть любой вопрос, относящийся к деятельности Профсоюзной организации и любого из выборных органов Профсоюзной организации.

2. О созыве очередного общего собрания (конференции) объявляется не позднее чем за один месяц до его (её) проведения.

3. В исключительных случаях допускается перерыв в работе очередного общего собрания (конференции) Профсоюзной организации продолжительностью не более одного года, без изменения повестки дня, который может быть объявлен по единогласному решению его (её) участников.

Статья 22. Решение общего собрания (конференции). Форма голосования

1. Решения общего собрания (конференции) Профсоюзной организации считаются принятыми, если за них проголосовало большинство (более половины) членов Профсоюза, состоящих на учете в Профсоюзной организации (делегатов конференции) и принимающих участие в его (её) работе, если иное не установлено настоящим Уставом.

2. Решения общего собрания (конференции) Профсоюзной организации по вопросам исключительной компетенции (пункты 1 – 13, 15 статьи 19, пункты 4, 5 статьи 26, пункт 9 статьи 29) считаются принятыми, если за них проголосовало квалифицированное большинство (не менее пятидесяти двух процентов голосов) членов Профсоюза, состоящих на учете Профсоюзной организации (делегатов конференции), принимающих участие в его (её) работе.

3. Решения общего собрания (конференции) принимаются в форме постановлений, а его (её) заседания протоколируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

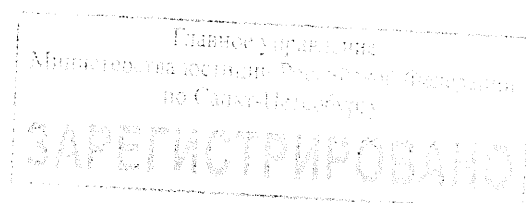
4. Форма голосования (открытое или тайное) на общем собрании (конференции) определяется самим общим собранием (конференцией) непосредственно перед соответствующим голосованием.

Статья 23. Внеочередное общее собрание (внеочередная конференция). Решение о его (её) проведении

1. Внеочередное общее собрание (внеочередная конференция) профсоюзной организации проводится по решению Профсоюзного комитета.

2. Профсоюзный комитет обязан созвать внеочередное общее собрание (внеочередную конференцию) Профсоюзной организации по требованию вышестоящего постоянно действующего руководящего выборного коллегиального профсоюзного органа, либо не менее одной трети членов Профсоюза, состоящих на учете в Профсоюзной организации, или не менее одной трети структурных подразделений Профсоюзной организации, либо контрольно-ревизионной комиссии Профсоюзной организации, а также в случае досрочного прекращения полномочий более одной трети членов Профсоюзного комитета и (или) председателя Профсоюзной организации и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

3. О созыве внеочередного общего собрания (внеочередной конференции) и проекте повестки дня объявляется не позднее чем за две недели до его (её) проведения.



Статья 24. Протокол общего собрания (конференции)

1. Протокол общего собрания (конференции) составляется не позднее пятнадцати календарных дней после закрытия общего собрания (конференции) и подписывается председательствующим и секретарем общего собрания (конференции).

В случае проведения общего собрания (конференции) в несколько этапов (п. 2 ст. 20 настоящего устава) итоги работы каждого этапа общего собрания (конференции) оформляются соответствующими протоколами, на основании которых оформляется итоговый протокол общего собрания (конференции). Решение общего собрания (конференции) принимается посредством суммирования итогов голосования по вопросам повестки дня каждого этапа общего собрания (конференции).

2. В протоколе общего собрания (конференции) указываются:

дата, время и место его (её) проведения;

общее число членов Профсоюза, стоящих на учете в Профсоюзной организации (делегатов конференции);

сведения о наличии кворума: число членов Профсоюза (делегатов конференции), принимающих участие в общем собрании (конференции), сведения о них;

сведения о рабочих органах (председательствующем и секретаре общего собрания (конференции), мандатной комиссии, счетной комиссии);

повестка дня, краткое изложение обсуждаемых вопросов;

основные положения выступлений и поступивших предложений, вопросов и замечаний;

результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол;

сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

существо принятых решений.

Статья 25. Компетенция профсоюзного комитета

Профсоюзный комитет профсоюзной организации:

1. Организует работу и руководит деятельностью Профсоюзной организации в период между общими собраниями (конференциями);

2. Осуществляет права юридического лица от имени Профсоюзной организации и исполняет его обязанности;

3. Представляет и защищает законные права и интересы Профсоюзной организации, членов Профсоюза перед работодателем, в органах государственной власти, органах местного самоуправления, судах, иных органах и организациях;

4. Осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Через правовых и технических инспекторов труда Профсоюза предъявляет работодателям требования о приостановке работ в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью работников, а также направляет работодателям представления об устранении выявленных нарушений законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

5. Обращается в вышестоящие профсоюзные органы с предложениями об организации массовых акций, в том числе о проведении митингов, демонстраций, шествий, пикетирований, объявлении забастовок, а также о поддержке коллективных действий, проводимых Профсоюзной организацией;

6. Принимает решение об образовании постоянных комиссий профсоюзного комитета по направлениям деятельности, формирует их состав, заслушивает информацию об их работе;

Министерство юстиции Российской Федерации
Федеральное агентство по делам молодежи
г. Санкт-Петербург
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

7. Утверждает смету доходов и расходов, отчет о ее исполнении, годовой отчет и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Профсоюзной организации, обеспечивает их гласность;

8. Принимает решение о созыве общих собраний (конференций) Профсоюзной организации. Устанавливает норму представительства делегатов на конференцию Профсоюзной организации от входящих в ее структуру профсоюзных организаций;

9. Избирает по решению общего собрания (конференции) Профсоюзной организации из своего состава заместителей председателя Профсоюзной организации;

10. Утверждает общую численность работников, состоящих в трудовых отношениях с Профсоюзной организацией (далее – аппарат) и структуру аппарата;

11. Разъясняет нормы настоящего устава, решений общих собраний (конференций), локальных нормативных актов Профсоюзной организации;

12. Утверждает регламент профсоюзного комитета, внутренний регламент и (или) иной документ, регламентирующий корпоративные отношения в Профсоюзной организации, иные локальные нормативные акты Профсоюзной организации в пределах своей компетенции;

13. Принимает решение об адресе места нахождения Профсоюзной организации и его изменении;

14. Распоряжается имуществом Профсоюзной организации, находящимся в ее собственности или на ином законном основании;

15. Принимает решение об образовании в структуре Профсоюзной организации цеховых профсоюзных организаций и (или) профсоюзных групп;

16. Учреждает знаки отличия, грамоты, иные награды Профсоюзной организации и принимает решения о награждении ими;

17. В рамках социального партнерства и в установленном законом порядке ведет коллективные переговоры с работодателем, заключает коллективный договор (соглашение) и осуществляет контроль за его выполнением;

18. Заслушивает и обсуждает информацию представителей работодателя, отчеты профсоюзных органов профсоюзных организаций, входящих в структуру Профсоюзной организации, по социально-трудовым вопросам и защищенности членов Профсоюза;

19. В соответствии с законодательством и коллективным договором (соглашением) участвует в управлении организацией (хозяйствующим субъектом), в том числе в подготовке решений работодателя в области труда, его охраны, быта, культуры, охраны здоровья работников, производственной санитарии, в проведении специальной оценки условий труда и иным вопросам социально-трудовой и экономической деятельности организации;

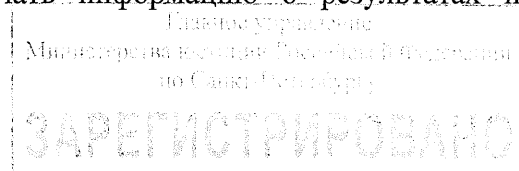
20. Направляет работодателю мотивированное мнение по проекту локального нормативного акта в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, коллективным договором (соглашением), либо предварительно согласовывает его, если такое согласование предусмотрено коллективным договором (соглашением);

21. В установленных федеральными законами случаях дает предварительное согласие на увольнение по инициативе работодателя не освобожденных от основной работы председателей (их заместителей) профсоюзных организаций, непосредственно входящих в структуру Профсоюзной организации, либо, в установленных случаях, предоставляет мотивированное мнение по вопросу увольнения указанных в настоящем пункте лиц;

22. В установленном порядке участвует в разрешении индивидуальных и коллективных трудовых споров;

23. Принимает решения о проведении коллективных акций, в том числе о проведении митингов, демонстраций, шествий, пикетирования, объявлении забастовок с учетом мнения профсоюзных организаций, входящих в структуру Профсоюзной организации;

24. Вносит письменные предложения, в том числе проекты документов, на рассмотрение вышестоящих профсоюзных органов и вправе получать информацию о результатах их рассмотрения;



25. Участвует в нормотворческой и правоприменительной деятельности Профсоюза по вопросам социально-трудовых прав работников и внутрипрофсоюзной деятельности;

26. Утверждает должностной оклад председателя Профсоюзной организации, его заместителей и определяет основные положения трудовых договоров с ними, порядок их изменения и дополнения;

27. Принимает решения по конкретным вопросам оказания профсоюзным организациям, входящим в структуру Профсоюзной организации, методической, консультативной, правовой, финансовой помощи, обучению профсоюзных кадров и актива, изучению, обобщению и распространению практики их работы;

28. Принимает решение об оказании, в установленном порядке, материальной помощи членам Профсоюза и их семей;

29. Ходатайствует о награждении членов Профсоюза профсоюзными, ведомственными и государственными наградами;

30. Осуществляет иные функции, не противоречащие законодательству Российской Федерации, Уставу Профсоюза, настоящему уставу, решениям общих собраний (конференций) и вышестоящих профсоюзных органов;

31. Вправе, при необходимости, принимать к рассмотрению вопросы, отнесенные к компетенции исполнительных органов Профсоюзной организации;

32. Вправе, при необходимости, делегировать (передавать) часть своих полномочий (если они не относятся к его исключительной компетенции) иным выборным профсоюзным органам Профсоюзной организации (председателю).

Статья 26. Избрание профсоюзного комитета и досрочное прекращение его полномочий и полномочий его членов

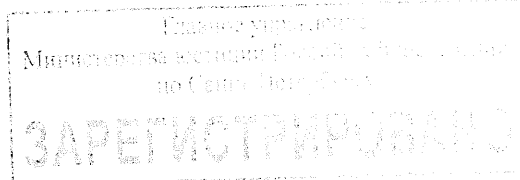
1. Профсоюзный комитет избирается (доизбирается) общим собранием (конференцией) Профсоюзной организации.

2. Решение общего собрания (конференции) Профсоюзной организации об избрании профсоюзного комитета считается принятым, если за него проголосовало квалифицированное большинство (не менее пятидесяти двух процентов голосов) членов Профсоюза, состоящих на учете в Профсоюзной организации (делегатов конференции), принимающих участие в его (её) работе (при условии наличия кворума).

3. С членами профсоюзного комитета Профсоюзной организации – освобожденными выборными профсоюзными работниками заключаются срочные трудовые договоры, основные положения которых определяются в порядке, установленном для Председателя Профсоюзной организации и его заместителей (пункт 26 статьи 25 настоящего устава). От имени Профсоюзной организации (юридического лица) трудовые договоры с членами профсоюзного комитета подписывает Председатель Профсоюзной организации.

4. Досрочное прекращение полномочий профсоюзного комитета осуществляется в установленном настоящим Уставом порядке по решению общего собрания (конференции) профсоюзной организации квалифицированным большинством (не менее пятидесяти двух процентов голосов) членов Профсоюза, состоящих на учете в Профсоюзной организации (делегатов конференции), принимающих участие в его (её) работе (при условии наличия кворума).

5. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов профсоюзного комитета осуществляется в установленном настоящим Уставом порядке по решению общего собрания Профсоюзной организации квалифицированным большинством (не менее пятидесяти двух процентов голосов) членов Профсоюза, состоящих на учете в Профсоюзной организации (делегатов конференции), принимающих участие в его (её) работе (при условии наличия кворума).



6. Основаниями для принятия решения о досрочном прекращении полномочий профсоюзного комитета (его члена) могут быть систематические или грубые нарушения профсоюзным комитетом (его членом) Устава Профсоюза, неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, обнаружившаяся неспособность к надлежащему ведению дел, невыполнение решений вышестоящих профсоюзных органов, прекращение членства в Профсоюзе, иные объективные обстоятельства, не позволяющие надлежащим образом исполнять обязанности постоянно действующего руководящего выборного профсоюзного органа (его члена) до окончания срока полномочий.

7. Член профсоюзного комитета может прекратить свои полномочия по собственному желанию. В этом случае:

полномочия члена профсоюзного комитета, не состоящего в трудовых отношениях с Профсоюзной организацией, прекращаются автоматически с даты подачи соответствующего заявления в профсоюзный комитет (либо с даты, указанной в заявлении);

полномочия члена профсоюзного комитета, освобожденного от основной работы, и состоящего в трудовых отношениях с Профсоюзной организацией, прекращаются с даты расторжения срочного трудового договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Доизбрание членов профсоюзного комитета Профсоюзной организации (взамен выбывших) проводится на внеочередном общем собрании (внеочередной конференции) Профсоюзной организации.

Статья 27. Заседания профсоюзного комитета

1. Заседания профсоюзного комитета созываются председателем Профсоюзной организации по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца и считаются правомочными, если в указанных заседаниях участвует более половины избранных в его состав членов.

2. Заседание профсоюзного комитета ведет один из его членов, избираемый на заседании, как правило, председатель Профсоюзной организации либо заместитель председателя (в его отсутствие).

3. Решение профсоюзного комитета Профсоюзной организации считаются принятыми, если за него проголосовало большинство (более половины) голосов его членов, принимающих участие в его работе (заседании).

Решения профсоюзного комитета профсоюзной организации по вопросам исключительной компетенции (пункты 2, 6-13 статьи 25) принимаются квалифицированным большинством, не менее двух третьих его членов, принимающих участие в его работе (заседании).

4. Решения профсоюзного комитета принимаются в форме постановлений, а его заседания протоколируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Форма голосования (открытое или тайное) на заседании профсоюзного комитета определяется самим профсоюзным комитетом непосредственно перед соответствующим голосованием.

6. Допускается проведение собрания профсоюзного комитета Профсоюзной организации с применением современных средств коммуникации в случае, если имеется техническая возможность обсуждения вопросов повестки дня в режиме реального времени, проведения голосования по ним и подсчета голосов, в порядке, установленном локальным нормативным актом.

7. Решение профсоюзного комитета может приниматься посредством заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам исключительной компетенции.



Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами (бюллетенями для голосования) посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

При проведении заочного голосования необходимо обязательно сообщить всем членам профсоюзного комитета предлагаемую повестку дня, ознакомить их до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, обеспечить возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов с обязательным оповещением всех членов профсоюзного комитета до начала голосования об изменениях в повестке дня, а также о сроке окончания процедуры голосования.

8. В протоколе о результатах заочного голосования указываются:

дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов профсоюзного комитета;

сведения о членах профсоюзного комитета, принявших участие в голосовании;

результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

существо принятых решений.

Статья 28. Компетенция председателя Профсоюзной организации

Председатель Профсоюзной организации:

1. Организует выполнение решений общего собрания (конференции), профсоюзного комитета и вышестоящих профсоюзных органов;

2. Ведет заседания профсоюзного комитета (по его решению);

3. Действует без доверенности от имени Профсоюзной организации, в том числе представляет её интересы;

4. Подписывает от имени Профсоюзной организации иски, заявления в суд, а также обращения и ходатайства в иные органы и организации;

5. Выдает доверенности на действия от имени Профсоюзной организации, в том числе на представительство ее интересов, совершение сделок;

6. В пределах утверждённой сметы доходов и расходов распоряжается денежными средствами и иным имуществом, находящимся в собственности Профсоюзной организации, заключает договоры (соглашения), не противоречащие законодательству Российской Федерации, Уставу Профсоюза и настоящему уставу;

7. Открывает и закрывает расчетные и текущие счета в кредитных учреждениях (банках) и пользуется правом распоряжаться денежными средствами, находящимися на этих счетах;

8. Распределяет обязанности между заместителями председателя Профсоюзной организации;

9. Утверждает штатное расписание работников аппарата Профсоюзной организации на основе утвержденной его структуры и общей численности;

10. Руководит работой аппарата Профсоюзной организации, заключает и расторгает трудовые договоры с его работниками;

11. Издает распоряжения (приказы) и дает указания, обязательные для исполнения заместителями председателя и работниками аппарата Профсоюзной организации;

12. Принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в работе Профсоюзной организации;

13. Организует работу по учету и сохранности документов Профсоюзной организации;

14. Обращается в установленном порядке в соответствующие государственные органы, органы местного самоуправления и суды за защитой законных прав и интересов членов Профсоюза, состоящих на учете в Профсоюзной организации, либо ходатайствует о таких обращениях перед вышестоящими профсоюзными органами;

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

15. Обращается в вышестоящие профсоюзные органы для получения консультаций, помощи и поддержки в своей работе;

16. Использует возможности Профсоюза для обучения профсоюзных кадров и актива, а также для получения и распространения необходимой информации;

17. Созывает заседания профсоюзного комитета, вносит предложения по повестке дня и месту их проведения;

18. Осуществляет контроль за полнотой и своевременностью перечисления работодателем взносов членов Профсоюза (членских взносов), денежных средств из заработной платы работников, не являющихся членами профсоюза, отчислений денежных средств на культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу, предусмотренных коллективным договором;

19. Представляет органам Профсоюза статистическую отчетность о профсоюзной деятельности в установленном порядке и сроки;

20. Осуществляет иные функции по руководству текущей деятельностью Профсоюзной организации, не противоречащие законодательству Российской Федерации, Уставу Профсоюза, в том числе возлагаемые на него решениями общих собраний (конференций), профсоюзного комитета.

21. В отсутствие председателя Профсоюзной организации его обязанности выполняет один из его заместителей в соответствии с распределением обязанностей между ними. При отсутствии заместителей председателя Профсоюзной организации по решению профсоюзного комитета обязанности председателя Профсоюзной организации выполняет один из членов профсоюзного комитета.

Статья 29. Избрание председателя Профсоюзной организации и его заместителей, досрочное прекращение их полномочий

1. Председатель Профсоюзной организации избирается общим собранием (конференцией).

2. Заместители председателя Профсоюзной организации избираются общим собранием (конференцией) или, по его (её) решению, профсоюзным комитетом.

При этом преимущественное право предлагать (выдвигать) кандидатуры заместителей председателя Профсоюзной организации принадлежит председателю Профсоюзной организации.

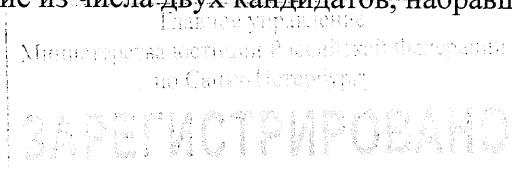
3. Профсоюзный комитет (в случае передачи ему полномочий) избирает заместителей председателя Профсоюзной организации только из числа членов Профсоюзного комитета.

4. Председателем и заместителем председателя Профсоюзной организации может быть избран член Профсоюза, состоящий на учете в Профсоюзной организации.

5. Решение общего собрания (конференции) Профсоюзной организации об избрании председателя Профсоюзной организации считается принятым, если за него проголосовало квалифицированное большинство (не менее пятидесяти двух процентов голосов) членов Профсоюза (делегатов конференции), принимающих участие в работе общего собрания (конференции).

6. Решение профсоюзного комитета Профсоюзной организации (в случае передачи ему полномочий) об избрании из своего состава заместителя (ей) председателя считается принятым, если за него проголосовало большинство (более половины) его членов, принимающих участие в его работе (заседании).

7. В случае если ни один из кандидатов на должность председателя Профсоюзной организации, его заместителей не набрал необходимое количество голосов членов Профсоюза (делегатов конференции, членов профсоюзного комитета), принимающих участие в работе профсоюзного органа, проводится повторное голосование из числа двух кандидатов, набравших



наибольшее число голосов. Если при повторном голосовании ни один из кандидатов не набрал необходимое число голосов, то проводится повторное выдвижение кандидатур.

8. С председателем Профсоюзной организации, его заместителями могут заключаться срочные трудовые договоры, условия которых определяются профсоюзным комитетом.

От имени Профсоюзной организации (юридического лица) трудовой договор подписывают:

с председателем – член Профсоюза, уполномоченный общим собранием (конференцией);
с заместителем председателя – председатель Профсоюзной организации.

9. Досрочное прекращение полномочий председателя Профсоюзной организации, его заместителей осуществляется в установленном настоящим Уставом порядке.

При этом основаниями для принятия решения о досрочном прекращении полномочий могут быть систематические или грубые нарушения ими Устава Профсоюза, невыполнение решений профсоюзного комитета и/или вышестоящих профсоюзных органов, обнаружившаяся неспособность к надлежащему ведению дел, прекращение членства в Профсоюзе, в том числе в связи со смертью, состояние здоровья, не позволяющее надлежащим образом участвовать в работе (заседаниях) и другие.

10. Председатель Профсоюзной организации, его заместители могут прекратить свои полномочия по собственному желанию. В этом случае:

полномочия председателя Профсоюзной организации, его заместителя, не состоящего в трудовых отношениях с Профсоюзной организацией, прекращаются по решению профсоюзного комитета в срок не позднее двух недель с даты подачи в профсоюзный комитет соответствующего заявления либо с даты, указанной в заявлении;

полномочия председателя Профсоюзной организации, его заместителя, освобожденного от основной работы, и состоящего в трудовых отношениях с Профсоюзной организацией, прекращаются с даты расторжения срочного трудового договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 30. Ответственность председателя и заместителей председателя Профсоюзной организации, членов профсоюзного комитета

1. Председатель и заместители председателя Профсоюзной организации, члены Профсоюзного комитета, осуществляя свои права и исполняя обязанности, должны действовать в интересах Профсоюзной организации разумно и добросовестно.

2. Председатель и заместители председателя Профсоюзной организации, члены профсоюзного комитета персонально отвечают за законность принимаемых решений, а также за реализацию решений, принимаемых выборными коллегиальными органами Профсоюзной организации, вышестоящими профсоюзными органами, включая органы Профсоюза.

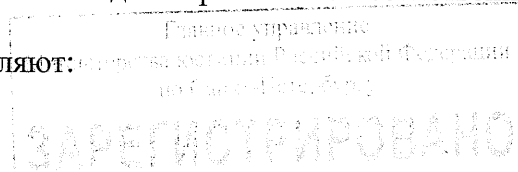
Указанные лица несут ответственность за принимаемые решения, за исключением тех, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение убытков, или, действуя добросовестно, не принимал участие в голосовании.

3. В случаях невыполнения или ненадлежащего выполнения решений, принимаемых выборными коллегиальными органами Профсоюзной организации, вышестоящими профсоюзными органами, включая органы Профсоюза, к указанным лицам применяются взыскания, установленные Уставом Профсоюза.

Статья 31. Состав имущества Профсоюзной организации и источники его формирования

1. Профсоюзная организация самостоятельно ведет финансово-хозяйственную деятельность.

2. Имущество Профсоюзной организации составляют:



- денежные средства в рублях и иностранной валюте;
- земельные участки, здания, строения, сооружения;
- санаторно-курортные, туристические, спортивные, другие оздоровительные учреждения;
- культурно-просветительные, научные и образовательные организации, в том числе издательства, типографии, средства массовой информации;
- жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь;
- акции, другие ценные бумаги;
- иное имущество, необходимое для обеспечения уставной деятельности профсоюзной организации.

3. Источниками формирования имущества Профсоюзной организации являются:

- членские взносы;
- денежные средства работников, не являющихся членами Профсоюза (статья 30 Трудового кодекса Российской Федерации и статья 28 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»);
- поступления от культурно-просветительных, спортивных и физкультурных мероприятий;
- средства вышестоящих профсоюзных организаций;
- доходы от размещения свободных денежных средств в учреждениях банков иных кредитных организациях;
- доходы от ценных бумаг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- доходы от предпринимательской деятельности созданных хозяйственных обществ и издательской деятельности;
- целевые денежные средства, отчисляемые работодателями в соответствии с коллективными договорами и соглашениями на уставную деятельность;
- добровольные взносы и пожертвования;
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4. Членские взносы уплачиваются путем безналичного перечисления из заработной платы члена Профсоюза по его личному заявлению в порядке, установленном коллективным договором (соглашением) между работодателем и Профсоюзной организацией, либо путем самостоятельного перечисления членами Профсоюза, состоящими на учете в Профсоюзной организации и не являющимися работниками ООО «Газпром нефть шельф», либо наличными деньгами – по ведомости.

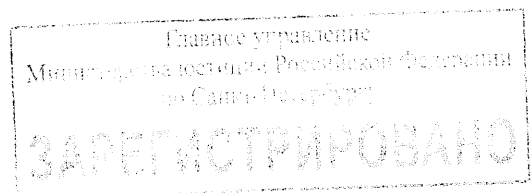
5. Ежемесячные членские взносы устанавливаются в следующих размерах:

члены Профсоюза, имеющие месячную заработную плату выше установленного минимального размера оплаты труда, уплачивают один процент от суммы должностного оклада (месячной тарифной ставки), начисленной за фактически отработанное время;

члены Профсоюза, имеющие месячную заработную плату, стипендию менее или равную установленному минимальному размеру оплаты труда, уплачивают пять десятых процента начисленной месячной заработной платы, стипендии;

члены Профсоюза, прекратившие трудовые отношения в связи с выходом на пенсию, лишившиеся работы в связи с сокращением штата, ликвидацией организации (до устройства на другую работу), учащиеся, не получающие стипендии, уплачивают одну десятую процента от минимального размера оплаты труда.

Решением профсоюзного комитета Профсоюзной организации указанные члены Профсоюза могут быть освобождены от уплаты членских взносов.



Статья 32. Владение, пользование и распоряжение имуществом Профсоюзной организации

1. Член Профсоюза не имеет права собственности на имущество, принадлежащее Профсоюзной организации.

При прекращении членства в Профсоюзе имущественные требования члена Профсоюза не удовлетворяются, сумма уплаченных им членских взносов не возвращается.

2. Право на принятие решений о владении, пользовании и распоряжении имуществом Профсоюзной организации принадлежит соответствующим профсоюзным органам, которые несут ответственность за его рациональное использование.

3. Профсоюзная организация в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставными целями и задачами:

— использует денежные средства и иное имущество исключительно для обеспечения своей деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, Уставом и локальными нормативными актами Профсоюза;

— образует фонды солидарности, забастовочные и иные фонды, определяет порядок их формирования и расходования;

— владеет, пользуется и распоряжается имуществом, принадлежащим ей на праве собственности, либо переданным ей в установленном порядке на ином вещном праве.

Статья 33. Контрольно-ревизионная комиссия Профсоюзной организации

1. Контрольно-ревизионная комиссия Профсоюзной организации избирается общим собранием (конференцией) Профсоюзной организации одновременно с избранием соответствующих выборных коллегиальных органов и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Профсоюза и настоящим уставом.

Статья 34. Избрание контрольно-ревизионной комиссии Профсоюзной организации

1. Количественный и персональный составы контрольно-ревизионной комиссии определяются общим собранием (конференцией) Профсоюзной организации.

2. Членами контрольно-ревизионной комиссии Профсоюзной организации не могут быть избраны лица, являющиеся членами иных выборных профсоюзных органов, а также работники аппарата Профсоюзной организации.

3. Контрольно-ревизионная комиссия Профсоюзной организации избирает из своего состава председателя, заместителей (заместителя) председателя и секретаря комиссии. Форма голосования определяется комиссией.

4. Председатель контрольно-ревизионной комиссии Профсоюзной организации может участвовать в работе соответствующих выборных коллегиальных профсоюзных органов с правом совещательного голоса.

Статья 35. Досрочное прекращение полномочий членов контрольно-ревизионной комиссий профсоюзной организации. Доизбрание члена контрольно-ревизионной комиссии профсоюзной организации

1. Полномочия члена контрольно-ревизионной комиссии Профсоюзной организации прекращаются автоматически:

- в случае прекращения членства в Профсоюзе;
- при возникновении обстоятельств, указанных в п. 2 ст. 34 настоящего устава.

Министерство юстиции Российской Федерации
по Санкт-Петербургу

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

2. Решение о досрочном прекращении полномочий контрольно-ревизионной комиссии Профсоюзной организации или ее члена иным, не указанным в пункте 1 настоящей статьи основаниям, принимается, соответственно, общим собранием (конференцией) Профсоюзной организации квалифицированным большинством (не менее пятидесяти двух процентов голосов) членов Профсоюза, принимающих участие в его (её) работе (при условии наличия кворума).

3. Доизбрание членов контрольно-ревизионной комиссии Профсоюзной организации (взамен выбывших) проводится на внеочередном общем собрании (внеочередной конференции) Профсоюзной организации.

Статья 36. Содержание и порядок работы контрольно-ревизионной комиссии Профсоюзной организации

1. В соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Профсоюза и настоящим уставом, а также решениями соответствующих профсоюзных органов контрольно-ревизионная комиссия Профсоюзной организации проводит ревизию (проверку) финансово-хозяйственной деятельности Профсоюзной организации, которая включают в себя проверку:

- исполнения сметы доходов и расходов (бюджета);
- финансовых документов;
- своевременности и полноты поступления членских взносов, иных доходов, в том числе от финансово-хозяйственной и предпринимательской деятельности;
- правильности и рациональности расходования денежных средств;
- ведения бухгалтерского учета, сохранности денежных средств и иного имущества;
- законности проведения хозяйственных операций, достоверности финансовой и статистической отчетности;
- порядка рассмотрения писем, жалоб и заявлений, поступающих от членов Профсоюза;
- порядка и состояния учета членов Профсоюза;
- порядка ведения делопроизводства;
- выполнения решений выборных коллегиальных органов Профсоюза и соответствующих вышестоящих профсоюзных организаций.

2. Предложения контрольно-ревизионной комиссии Профсоюзной организации об устранении выявленных в ходе ревизии (проверки) недостатков являются обязательными для рассмотрения исполнительными органами Профсоюзной организации, которые в месячный срок должны сообщить контрольно-ревизионной комиссии Профсоюзной организации о принятых мерах.

3. В случае отказа в предоставлении контрольно-ревизионной комиссии Профсоюзной организации необходимых документов или ином воспрепятствовании работе комиссии со стороны должностных лиц Профсоюзной организации, контрольно-ревизионная комиссия Профсоюзной организации вправе потребовать привлечения в установленном порядке к ответственности лиц, препятствующих проведению ревизии (проверки).

4. Выборные профсоюзные органы не вправе игнорировать предложения контрольно-ревизионной комиссии Профсоюзной организации. Возникающие между ними разногласия (споры) рассматриваются, соответственно, общим собранием (конференцией) Профсоюзной организации, которое (-ая) созывается по требованию контрольно-ревизионной комиссии Профсоюзной организации.

5. Контрольно-ревизионная комиссия Профсоюзной организации осуществляет свою работу по утвержденным ею планам, в которых определяется периодичность заседаний, сроки и

Министерства юстиции Российской Федерации
по Санкт-Петербургу

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

порядок проведения ревизий (проверок), выполнения предложений контрольно-ревизионной комиссии Профсоюзной организации.

Заседание контрольно-ревизионной комиссии Профсоюзной организации оформляется протоколом, а итоги ревизии (проверки) – актом.

6. Ревизия (проверка) финансово-хозяйственной деятельности осуществляется по итогам работы за год и перед проведением общего собрания (конференции), а также, по решению контрольно-ревизионной комиссии Профсоюзной организации, в случае систематического невыполнения Профсоюзной организацией требований законодательства Российской Федерации, Устава Профсоюза и настоящего устава, решений профсоюзных органов (в том числе вышестоящих по отношению к органам Профсоюзной организации), локальных нормативных актов.

7. Внеочередные ревизии (проверки) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются по решению контрольно-ревизионной комиссии Профсоюзной организации (по своей инициативе, по предложению руководящего выборного коллегиального профсоюзного органа (в том числе вышестоящего) или одной трети объединяемых в Профсоюзной организации членов Профсоюза).

8. По итогам ревизии (проверки) контрольно-ревизионной комиссией Профсоюзной организации составляется акт, который должен содержать следующие сведения:

- подтверждение достоверности финансовых документов и отчетных данных;
- формирование и исполнение сметы доходов и расходов;
- состояние учета имущественно-материальных ценностей;
- движение учета и сохранности денежных средств;
- состояние работы с письмами, заявлениями и жалобами членов Профсоюза;
- ведение делопроизводства;
- выводы и предложения по результатам ревизии (проверки);
- информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета, представления финансовой отчетности и осуществления финансовой деятельности;
- иные сведения.

Акт подписывается всеми членами контрольно-ревизионной комиссии Профсоюзной организации. В случае несогласия с содержанием акта, член контрольно-ревизионной комиссии Профсоюзной организации, распорядитель кредитов подписывает акт с приложением своего мотивированного особого мнения.

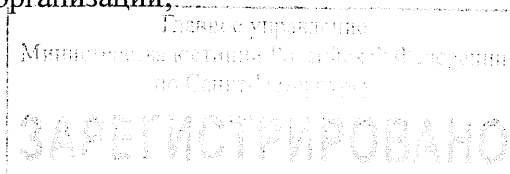
9. Результаты ревизии (проверки) доводятся до сведения членов руководящего выборного коллегиального органа Профсоюзной организации на ближайшем заседании.

10. Расходы, связанные с деятельностью контрольно-ревизионной комиссии Профсоюзной организации, производятся за счет средств Профсоюзной организации.

Статья 37. Права и обязанности контрольно-ревизионной комиссии Профсоюзной организации

1. Контрольно-ревизионная комиссия Профсоюзной организации имеет право:

- получать от профсоюзных органов Профсоюзной организации все необходимые для проведения ревизии (проверки) подлинники плановые, бухгалтерские, финансовые и другие документы;
- требовать от соответствующих работников объяснений и необходимых справок по вопросам, возникающим при проведении ревизий (проверок);
- привлекать для проведения ревизий (проверок) работников Профсоюзной организации, а также иных квалифицированных специалистов (экспертов) с оплатой их деятельности за счет средств бюджета Профсоюзной организации;



- информировать о результатах ревизий (проверок) выборные профсоюзные органы и членов Профсоюза, в том числе через средства массовой информации;

- проверять ход устранения выявленных в ходе ревизии (проверки) недостатков;
- требовать созыва внеочередного общего собрания Профсоюзной организации.

2. Контрольно-ревизионная комиссия Профсоюзной организации обязана:

- ежегодно проводить ревизии (проверки) финансово-хозяйственной деятельности;
- при выявлении фактов растрат, хищений, недостач денежных средств, имущества и других злоупотреблений ставить этот вопрос на обсуждение профсоюзного органа Профсоюзной организации, а также информировать об этом вышестоящие профсоюзные органы и, в установленных законом случаях, правоохранительные органы;

- давать свои предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности, устранению выявленных ревизией (проверкой) недостатков и нарушений финансовой дисциплины и устанавливать сроки для их устранения;

- организовывать и проводить обучение членов контрольно-ревизионной комиссии Профсоюзной организации;

- осуществлять иные полномочия в пределах своей компетенции, не противоречащие законодательству Российской Федерации, Уставу Профсоюза и настоящему уставу.

3. По предложению профсоюзного органа вышестоящей профсоюзной организации, по согласованию и с участием контрольно-ревизионной комиссии Профсоюзной организации, контрольно-ревизионной комиссией вышестоящей профсоюзной организации могут проводиться совместные проверки финансово-хозяйственной деятельности Профсоюзной организации.

Статья 38. Решения контрольно-ревизионной комиссии Профсоюзной организации

Заседание контрольно-ревизионной комиссии Профсоюзной организации считается правомочным, если в нем участвует более половины ее членов.

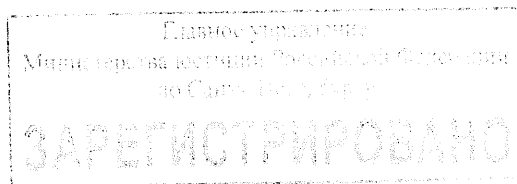
Решение контрольно-ревизионной комиссии Профсоюзной организации принимается (при наличии кворума) большинством (более половины) голосов ее членов, принимающих участие в её работе.

Статья 39. Реорганизация Профсоюзной организации (слияние, присоединение, разделение, выделение)

1. Реорганизация Профсоюзной организации осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Уставом Профсоюза и локальными нормативными актами, утверждаемыми Российским Советом профсоюза, а также настоящим уставом.

2. Решение о реорганизации профсоюзной организации, а также об установлении порядка и сроков реорганизации принимается общим собранием (конференцией) Профсоюзной организации и считается принятым, если за него проголосовало квалифицированное большинство (не менее пятидесяти двух процентов голосов) членов Профсоюза (делегатов конференции), принимающих участие в его (её) работе, на основании предварительного решения соответствующих вышестоящих профсоюзных органов, указанных в Уставе Профсоюза применительно к созданию Профсоюзных организаций.

Решение о реорганизации Профсоюзной организации с числом объединяемых членов Профсоюза более одной тысячи принимается (при наличии кворума) общим собранием (конференцией) Профсоюзной организации с обязательным участием в его (её) работе представителя вышестоящего профсоюзного органа.



3. Имущество Профсоюзной организации, являющейся юридическим лицом, переходит после его реорганизации к вновь возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

Статья 40. Ликвидация Профсоюзной организации

1. Ликвидация Профсоюзной организации осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Профсоюза и локальными нормативными актами, утверждаемыми Российским Советом профсоюза, а также настоящим уставом.

При этом не влечёт автоматической ликвидации профсоюзной организации реорганизация организации (хозяйствующего субъекта), в которой действовала профсоюзная организация.

2. Ликвидация Профсоюзной организации – юридического лица влечет его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.

При этом Профсоюзная организация вправе принять решение о продолжении своей деятельности на общественных началах – не являясь юридическим лицом.

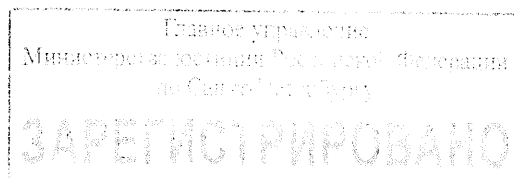
3. Решение о ликвидации Профсоюзной организации и назначении ликвидационной комиссии, а также об установлении порядка и сроков ликвидации, утверждении ликвидационного баланса принимается общим собранием (конференцией) Профсоюзной организации и считается принятым, если за него проголосовало квалифицированное большинство (не менее пятидесяти двух процентов голосов) членов Профсоюза (делегатов конференции), принимающих участие в его (её) работе, на основании предварительного решения соответствующих вышестоящих профсоюзных органов, указанных в Уставе Профсоюза применительно к созданию профсоюзных организаций.

4. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Профсоюзной организации, после удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, предусмотренные решением общего собрания (конференции) Профсоюзной организации о ликвидации Профсоюзной организации, а в спорных случаях – решением суда.

5. В порядке и по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, решение о ликвидации Профсоюзной организации может быть принято судом.

6. В случае если деятельность Профсоюзной организации противоречит законодательству Российской Федерации, она может быть приостановлена или запрещена в порядке и по основаниям, предусмотренным федеральными законами.

7. Профсоюзная организация может быть признана фактически прекратившей свою деятельность с последующим внесением соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законодательством о государственной регистрации юридических лиц, в случае непредставления в течение двенадцати месяцев налоговой отчетности и неосуществления операций хотя бы по одному банковскому счету.

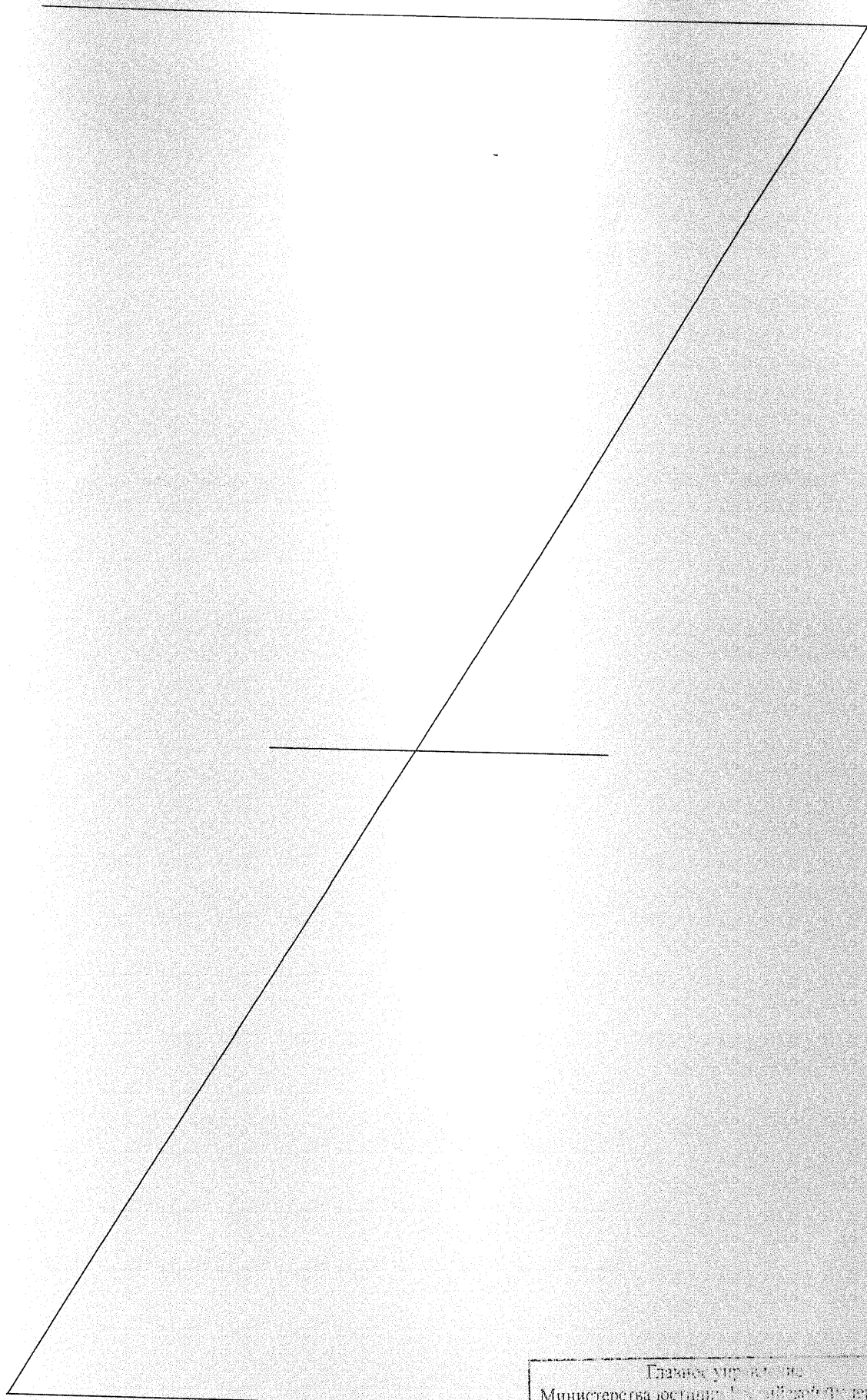


В настоящем документе пронумеровано, прошито
и скреплено печатью 26 (двадцать шесть) листов.

Председатель



С. В. Семенов



Главное управление
Министерства юстиции Российской Федерации
по Санкт-Петербургу
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Запись о государственной регистрации Первичной профсоюзной организации «Газпром нефть шельф профсоюз» внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 30 ноября 2009 года за основным государственным регистрационным номером 1097799033639.

Запись о государственной регистрации изменений в учредительных документах внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 06 июля 2017 года за государственным регистрационным номером 2177800075759.

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 27 (двадцать семь) листов.

Начальник Главного управления
Министерства юстиции
Российской Федерации по Санкт-Петербургу



Д.Ю. Смирнов

№ 7812111181

